

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7819/2540

บริษัท สวีสมพล เอ็นจิเนียริง จำกัด

กรมสรรพากร

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 85

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ป.รษฎากร มาตรา 27 ทวิ

การดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร มาตรา 17 บัญญัติให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ดังนั้น คู่ความย่อมมีสิทธิที่จะนำพยานหลักฐานใด ๆ มาสืบได้ ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือกฎหมายอื่น อันว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐานและการยื่นพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 85 เมื่อโจทก์ได้ยื่นพยานหลักฐานถูกต้องตามข้อกำหนดภาษีอากรในชั้นพิจารณาแล้ว ไม่มีบทกฎหมายใดห้ามรับฟังพยานหลักฐานที่นำสืบในชั้นศาลโดยไม่ผ่านขั้นตอนของการตรวจสอบการประเมินและการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ศาลย่อมมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานของโจทก์ประกอบการวินิจฉัยคดีได้

โจทก์ได้รับหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีการค้า (ปัจจุบันภาษีมูลค่าเพิ่ม) จากเจ้าพนักงานประเมิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2528 และ 2529ปรากฏว่า โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีทั้งเงินได้นิติบุคคลและภาษีการค้าแสดงยอด

รายรับไว้ไม่ถูกต้องครบถ้วนและมีรายจ่ายต้องห้าม ตามมาตรา 65 ทวิ(2) และ 65 ตริ(3) และ (9) แห่งประมวลรัษฎากร กล่าวคือ โจทก์บันทึกบัญชีมียอดขายไม่ลงบัญชีและยอดรายรับขาดบัญชีเป็นจำนวนไม่น้อยโดยที่มีพยานหลักฐานตรวจสอบได้แน่ชัด อันเป็นพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าโจทก์มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ลดเบี้ยปรับให้โจทก์ คงเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 50 ของเบี้ยปรับตามกฎหมาย นับว่าเป็นคุณแก่โจทก์แล้ว ไม่มีเหตุอันควรที่จะลดเบี้ยปรับให้ได้อีก

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่า โจทก์ไม่ต้องเสียภาษี และเงินเพิ่มตามคำฟ้องทั้งหมด และให้งดเบี้ยปรับทั้งหมด ให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีการค้าทั้งหมด

จำเลยให้การว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้แก้ไขการประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามฟ้อง โดยให้ปรับปรุงการคำนวณภาษี พร้อมเบี้ยปรับร้อยละ 50 ของเบี้ยปรับตามกฎหมาย และเงินเพิ่ม สำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลของโจทก์รอบระยะเวลาบัญชีปี 2528 คำนวณจากกำไรสุทธิ 3,927,070.62 บาท และรอบระยะเวลาบัญชีปี 2529 คำนวณจากกำไรสุทธิ 2,524,179.06 บาท สำหรับภาษี

การค้าของโจทก์ เดือนพฤศจิกายน 2528 คำนวนจากรายรับ 1,400,000 บาท และ เดือนตุลาคม 2529 คำนวนจากรายรับ 804,885 บาท ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์ประกอบกิจการผลิตตู้เหล็กเก็บเอกสาร เครื่องเรือนสำนักงานเพื่อจำหน่ายและให้เช่าทรัพย์สิน เจ้าพนักงานประเมินเห็นว่าโจทก์ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีไว้ไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานประเมินได้มีหมายเรียกตรวจสอบภาษีอากรของโจทก์สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2528 และ 2529 ต่อมาเจ้าพนักงานประเมินได้มีหนังสือแจ้งการประเมินภาษีอากรเพิ่มเติมถึงโจทก์ โจทก์ไม่เห็นด้วยกับการประเมินจึงได้อุทธรณ์การประเมิน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยว่าการประเมินชอบแล้วแต่มีเหตุที่จะลดเบี้ยปรับไว้ในอัตราร้อยละ 50 ของเบี้ยปรับตามกฎหมาย...

ที่จำเลยอุทธรณ์เกี่ยวกับรายการประเมินลำดับที่ 45 รายรับจากองค์การ ร.ส.พ.จำนวน 844,099 บาทนั้น เห็นว่า ตามเอกสารหมาย จ.3 หน้า 93 และ ล.3 แผ่นที่ 101 มีเลขใบสำคัญตรงกับหลักฐานขององค์การ ร.ส.พ. เอกสารหมาย ล.2 แผ่นที่ 43 และ ล.3 แผ่นที่ 73 ถึง 76 ถือว่าถูกต้องและโจทก์ลงบัญชีแล้วจึงฟังได้ว่าการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ในส่วนนี้ไม่ชอบ ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์นำหลักฐานเอกสารหมาย จ.3 มาแสดงในชั้นศาลโดยไม่ผ่านขั้นตอนของการตรวจสอบการประเมินและการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงไม่ควรรับฟังนั้น เห็นว่า ไม่มีบทกฎหมายใดบัญญัติสิทธิเช่นที่จำเลยว่า และในการดำเนินการสอบสวนพิจารณาคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 17 บัญญัติให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแฟ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้นคู่ความย่อมมีสิทธิที่จะนำพยานหลักฐานใด ๆ มาสืบได้ ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือกฎหมายอื่น อันว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐานและการยื่นพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 85 เมื่อโจทก์ได้ยื่นพยานหลักฐานดังกล่าวถูกต้องตามข้อกำหนดภาษีอากรในชั้นพิจารณาแล้ว ศาลย่อมมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานของโจทก์ประกอบการวินิจฉัยคดีได้...

ปัญหาสุดท้ายที่โจทก์อุทธรณ์ว่า มีเหตุควรลดเบี้ยปรับหรือไม่ พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรณีนี้โจทก์ได้รับหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีการค้าจากพนักงานประเมินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2528 และ 2529 ปรากฏว่า โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีทั้งเงินได้นิติบุคคลและภาษีการค้าแสดงยอดรายรับไว้ไม่ถูกต้องครบถ้วนและมีรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ทวิ (2) และ 65 ตริ (3) (9) แห่งประมวลรัษฎากรกล่าวคือ โจทก์บันทึกบัญชีมียอดขายไม่ลงบัญชีและยอดรายรับขาดบัญชีเป็นจำนวนไม่น้อย โดยที่มีพยานหลักฐานตรวจสอบได้แน่ชัด อันเป็นพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าโจทก์มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ลดเบี้ยปรับให้โจทก์คงเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 50 ของเบี้ยปรับตามกฎหมายนับว่าเป็นคุณแก่โจทก์อยู่แล้วจึงไม่มีเหตุอันควรที่จะลดเบี้ยปรับให้โจทก์อีกคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา อุทธรณ์ของโจทก์และจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์-สันติ ทักราล-สุนทร สิทธิเวชวิจิตร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การที่คู่ความจะนำพยานหลักฐานใดมาสืบเพื่อสนับสนุนคำฟ้องและคำให้การของตน คงต้องเริ่มพิจารณาจากภาระการพิสูจน์ของตนเสียก่อนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84 อันเป็นหลักทั่วไป เมื่อคู่ความฝ่ายใดมีหน้าที่นำสืบข้อเท็จจริงได้แล้ว ย่อมมีสิทธินำพยานหลักฐานมาสืบได้ภายใต้หลักเกณฑ์ว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 85) โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ศาลจะรับพยานหลักฐานใด หรือรับฟังพยานหลักฐานได้บ้าง เช่น ให้ศาลปฏิเสธไม่รับพยานหลักฐานที่รับฟังไม่ได้ (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 87) หรือมิให้รับฟังพยานหลักฐานซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่คู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในคดีจะต้องนำสืบ (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 87) ดังนั้น การที่คู่ความจะนำพยานหลักฐานใดมาสืบเพื่อสนับสนุนคำฟ้องหรือคำให้การของตน คงต้องพิจารณาถึงหลักการดังกล่าวนี้ และโยงถึงเรื่องอื่น ๆ เช่นการยื่นบัญชีระบุพยาน (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 88) และการยื่นสำเนาเอกสารต่อศาลหรือส่งสำเนาเอกสารแก่คู่ความ (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 90) อันเป็นหลักในการดำเนินคดีแพ่งทั่วไป สำหรับคดีภาษีอากร มีบทบัญญัติเฉพาะคือ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 และข้อกำหนดคดีภาษีอากร พ.ศ. 2539 ว่าด้วยการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีในศาล เช่น เรื่องการยื่นบัญชีระบุพยาน การเสนอพยานหลักฐานต่อศาล และการชี้สองสถาน แต่การนำสืบพยานหลักฐาน และการรับฟังพยาน

หลักฐานมิได้มีบัญญัติไว้โดยเฉพาะ ดังนั้นจึงต้องนำบทบัญญัติว่าด้วยพยานหลักฐาน
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม ตามพระราช
บัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร มาตรา 17 กรณีคดีตาม
หัวข้อหมายเหตุ ซึ่งเป็นคดีภาษีอากรมีกรณีต้องศึกษาและทำความเข้าใจในเรื่อง
การนำพยานหลักฐานมาสืบในชั้นพิจารณาของศาลภาษีอากรว่าพยานหลักฐานที่ไม่
ผ่านในขั้นตอนของการตรวจสอบ การประเมินภาษี และการพิจารณาของคณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คู่ความจะมีสิทธินำมาสืบในชั้นศาลได้หรือไม่ คดีนี้เป็นคดี
ภาษีสรรพากร จึงต้องพิจารณาจากบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรซึ่งมีส่วนประกอบ
ที่สำคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนว่าด้วยการจัดเก็บภาษีอากรและความรับผิดในภาษีอากร
ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร ส่วนนี้กล่าวถึงรายละเอียดของเงินได้ต่าง ๆ การหักค่าใช้จ่าย
หักค่าลดหย่อน และเงินได้ส่วนที่จะต้องเสียภาษีเงินได้ ถ้าเป็นภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาเรียกว่าเงินได้สุทธิ ถ้าเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลเรียกว่ากำไรสุทธิและวิธีการ
เสียภาษีเงินได้ อัตราการเสียภาษี นอกจากนั้นก็มีมาตรการสำหรับผู้เสียภาษีไม่ถูก
ต้อง หรือไม่เสียภาษี คือ เรื่องเบี่ยงปรับและเงินเพิ่ม อีกส่วนหนึ่งคือวิธีการที่จะบังคับ
เรียกให้ผู้เสียภาษีไม่ถูกต้องหรือไม่เสียภาษีให้รับผิดชอบเสียภาษีเพิ่ม เบี่ยงปรับ และเงิน
เพิ่มอันเป็นกระบวนการสำคัญที่ให้อำนาจแก่บุคคลที่กฎหมายกำหนดมีอำนาจตรวจ
สอบและประเมินภาษีแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร และมีคณะบุคคลอีกคณะหนึ่งเป็นผู้
พิจารณาว่าการตรวจสอบและประเมินนั้นชอบหรือถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เมื่อผู้
ถูกประเมินให้เสียภาษีร้องขอขึ้นมาหรือตามประมวลรัษฎากรเรียกว่า อุทธรณ์การ
ประเมิน หลักการดังกล่าวมีบัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร ลักษณะ 2 ว่าด้วยภาษี
อากรฝ่ายสรรพากร ในหมวดที่ 2 ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน ในส่วนที่
1 ว่าด้วยการยื่นรายการและการเสียภาษีอากรและส่วนที่ 2 ว่าด้วยการอุทธรณ์อา
พิจารณาได้ดังนี้ ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร แยกเป็น 1. บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 2. คณะ
กรรมการวินิจฉัยภาษีอากร 3. วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน มีขั้นตอนดังนี้ 3.1

การยื่นรายการและการเสียภาษีอากร (มาตรา 27-27 จัตวา) 3.2 การอุทธรณ์ (มาตรา 28-34) ขั้นตอนนี้จะนำไปสืบกันในชั้นพิจารณาของศาลไม่ว่าโจทก์หรือจำเลย ตามประมวลรัษฎากรว่าด้วยวิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากร (มาตรา 14 ถึงมาตรา 34)ซึ่งถือว่าเป็นหลักทั่วไปในการตรวจสอบการประเมินภาษีและการอุทธรณ์การประเมินและเป็นขั้นตอนที่คู่ความทั้งสองฝ่ายไม่ว่าโจทก์หรือจำเลยต้องนำพยานหลักฐานมาสืบพิสูจน์ถึงความไม่ถูกต้องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เช่น กรณีเอกชนเป็นโจทก์ฟ้องว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่ชอบ ขอให้เพิกถอน ดังนี้ ในชั้นศาลฝ่ายโจทก์ซึ่งเป็นเอกชนต้องนำพยานหลักฐานมานำสืบว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องอย่างไรและตนเสียภาษีอากรถูกต้องตามที่กฎหมายบังคับแล้ว พยานหลักฐานที่นำมาสืบอาจมีทั้งพยานบุคคล พยานเอกสารและพยานวัตถุด้วย และในชั้นของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เช่นเดียวกัน ดังนั้น ขั้นตอนหรือการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ อาจจำแนกได้เป็น 2 ขั้นตอน ในกรณีที่มีการอุทธรณ์การประเมิน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบภาษี กรณีนี้เป็นเรื่องเจ้าพนักงานประเมินเป็นผู้ดำเนินการเมื่อมีเหตุการณ์ที่กฎหมายกำหนด (ประมวลรัษฎากร มาตรา 19 และ 23) แล้วทำการตรวจสอบผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรขั้นตอนนี้อาจใช้เวลานานพอสมควรแล้ว แต่ลักษณะของกิจการ และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องศักยภาพการทำงาน of เจ้าพนักงานประเมิน ความร่วมมือของผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร และเหตุปัจจัยอย่างอื่น ๆ ฝ่ายผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร ต้องนำพยานหลักฐานต่าง ๆ มาแสดงตามที่เจ้าพนักงานประเมินมีคำสั่งหรือออกหมายเรียกและอาจนำมาเองโดยเสนอต่อเจ้าพนักงานประเมินเพื่อแสดงว่าการเสียภาษีอากรของตนถูกต้องแล้ว และพยานหลักฐานเหล่านี้ก็ยังใช้อ้างอิงหรือพิจารณากันในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คดี หากมีการอุทธรณ์การประเมินในประเด็นเรื่องนั้น ๆ ต่อไป และพยานหลักฐานดังกล่าวก็ยังนำไปใช้อ้างอิงในชั้นพิจารณาของศาลต่อถ้ามีการฟ้องคดี

ภาษีอากร เมื่อเจ้าพนักงานประเมินทำการตรวจสอบภาษีเสร็จแล้ว กรณีที่เห็นว่าผู้นั้นต้องเสียภาษีเพิ่ม หรือเสียภาษีกรณีที่มีได้เสียภาษีเลย ก็จะประเมินให้ผู้นั้นเสียภาษี พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม (ประมวลรัษฎากร มาตรา 20 ถึง 27 ทวิ) แล้วแจ้งการประเมินให้ผู้นั้นมีหน้าที่เสียภาษีทราบ ขั้นตอนนี้นับว่ามีความสำคัญมากทั้งฝ่ายผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรและฝ่ายที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร ในการเสนอพยานหลักฐานหรืออ้างอิงพยานหลักฐาน เข้าสู่สำนวนการตรวจสอบภาษีอากร เพราะจะมีผลต่อเนื่องไปถึงสำนวนการพิจารณาอุทธรณ์และสำนวนการพิจารณาพิพากษาของศาลต่อไป ขั้นตอนที่ 2 การพิจารณาอุทธรณ์ กรณีนี้ เป็นขั้นตอนสืบเนื่องมาจากการตรวจสอบภาษีและการประเมินภาษีอากรกล่าวคือ เมื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร ไม่เห็นพ้องด้วยกับการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินยอมอุทธรณ์การประเมินได้ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด (ประมวลรัษฎากรมาตรา 28 และ 30) การพิจารณาอุทธรณ์เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์(ประมวลรัษฎากร มาตรา 30) โดยตั้งสำนวนการพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งประกอบด้วยสำนวนการตรวจสอบภาษีและการประเมินรายงานของเจ้าพนักงานประเมินในชั้นการตรวจสอบภาษีและการประเมิน และคำอุทธรณ์ การพิจารณาโดยทั่วไปควรตรวจสอบจากสำนวนการตรวจสอบภาษีและตามการประเมินภาษีอากร และอาจเรียกพยานหลักฐานเพิ่มเติมหรือไต่สวนผู้อุทธรณ์ได้ (ประมวลรัษฎากร มาตรา 32) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยอุทธรณ์ ขั้นตอนนี้ตามปกติจะใช้เวลาการพิจารณาไม่มากนัก ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสำนวนการตรวจสอบภาษีและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ปัญหาที่น่าพิจารณาสำหรับการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็คือ หากมีพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อแสดงว่าผู้อุทธรณ์เสียภาษีอากรไว้ถูกต้องแล้วแต่ในชั้นตรวจสอบ มิได้อ้างอิงและนำเสนอต่อเจ้าพนักงานประเมิน ดังนั้นจะมีสิทธินำพยานหลักฐานเช่นว่านั้นมาแสดงในชั้นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้หรือไม่และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอำนาจรับวินิจฉัยให้ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาตามประมวลรัษฎากร มาตรา

32 ซึ่งบัญญัติว่า "เพื่อการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา 29 หรือมาตรา 30 เจ้าพนักงาน ประเมิน ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้วแต่กรณีมี อำนาจออกหมายเรียกผู้อุทธรณ์มาไต่สวนออกหมายเรียกพยานกับสั่งให้ผู้อุทธรณ์ หรือพยานนั้นนำสมุดบัญชีหรือพยานหลักฐานอย่างอื่นอันควรแก่เรื่องมาแสดงได้ แต่ ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันรับหมาย" ซึ่งให้อำนาจแก่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เรียกพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อวินิจฉัยอุทธรณ์ได้ดังนั้น พยานหลักฐานที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรส่งในชั้นตรวจสอบภาษีกับในชั้นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาจเป็นคนละชุดหรือแตกต่างกันได้ แต่วัตถุประสงค์ก็คือ เพื่อแสดงว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรได้เสียภาษีอากรไว้ถูกต้องแล้วตามที่พยานหลักฐานมาแสดงในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ดังนี้ เมื่อมิได้มี บทบัญญัติห้ามให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรชอบที่จะเสนอพยานหลักฐานนั้นเพิ่มเติมได้ ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาจเทียบเคียงได้กับการอ้าง เหตุผลในการโต้แย้งการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์ กับการอ้างเหตุผลในการโต้แย้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในชั้นศาล ซึ่งมีเหตุผลแตกต่างกัน ดังนี้ก็สามารถกระทำได้ซึ่งย่อมส่งผลถึงการนำพยานหลัก ฐานมาสืบพิสูจน์ในชั้นศาล แตกต่างกับชั้นพิจารณาอุทธรณ์ได้ก็ไม่มีข้อห้ามว่ากระทำ มิได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4480/2533, 1926/2534 และ 6348/2534) เมื่อผ่านชั้น ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลรัษฎากรมาแล้วก็จะมาสู่ชั้นพิจารณาของศาล เมื่อมีการเสนอคดีสู่ศาล อาจแสดงขั้นตอนให้เห็น ดังนี้ 1. ชั้นตรวจสอบภาษีและ ประเมิน (พยานหลักฐาน) 2. ชั้นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (พยานหลักฐาน) 3. ชั้นศาล (พยานหลักฐาน) ตามตารางดังกล่าวนี้ ประเด็นปัญหาหรือประเด็นข้อพิพาท คือ การประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่เหตุผลและพยานหลักฐานที่แสดงว่าการ กระทำดังกล่าวไม่ชอบนั้นแตกต่างกัน ซึ่งสามารถอ้างได้ และนำมาสืบพิสูจน์ในชั้น

ศาลได้ เรื่องนี้คงต้องนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 85 และ
มาตราอื่นที่เกี่ยวข้องมาเป็นหลัก เพราะพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธี
พิจารณาคดีภาษีอากรและข้อกำหนดคดีภาษีอากรฯ มิได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้
โดยตรง คดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7819/2540 อันเป็นหัวข้อหมายเหตุนี้ได้
ยืนยันหลักการที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ซึ่งเป็นการวินิจฉัยตามหลักการทั่วไปตาม
บทบัญญัติวิเคราะห์พยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดย
อ้างถึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 85 โดยในเรื่องนั้นมีข้อเท็จ
จริงว่าโจทก์ซึ่งเป็นเอกชนนำพยานเอกสารมาแสดงในชั้นศาล โดยมีได้อ้างส่งแก่เจ้า
พนักงานประเมินหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในการโต้แย้งการประเมินและ
คำวินิจฉัยอุทธรณ์เลย ครั้นในชั้นศาลกลับนำมาสืบอ้างเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวหา
ของโจทก์ว่าการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่ชอบ ซึ่งกรมสรรพากรจำเลย
อุทธรณ์ในปัญหานี้ว่า โจทก์นำหลักฐานเอกสารดังกล่าวมาแสดงในชั้นศาลโดยไม่ผ่าน
ขั้นตอนของการตรวจสอบการประเมินและการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ จึงไม่ควรรับฟัง ซึ่งศาลฎีกามีคำวินิจฉัยในส่วนนี้ว่า "ไม่มีบทกฎหมายใด
บัญญัติตัดสิทธิเช่นที่จำเลยอุทธรณ์" ซึ่งคงมีความหมายในเบื้องต้นว่าในกฎหมาย
วิเคราะห์การจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรวิเคราะห์การตรวจสอบและ
ประเมินภาษีอากรและการพิจารณาอุทธรณ์มิได้บัญญัติห้ามไว้หรือมีขั้นตอนในการ
เสนอพยานหลักฐานไว้ว่าพยานหลักฐานที่จะเสนอในชั้นศาลต้องเป็นพยานหลักฐาน
ที่ผ่านขั้นตอนของพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเสียก่อน ดังนั้น เมื่อคดีขึ้นมาสู่ศาลได้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรแล้ว การจะนำพยานหลักฐานมาสืบของคู่
ความแต่ละฝ่ายก็ตกอยู่ในบังคับของกฎหมายวิธีพิจารณาความในชั้นศาลดังคำ
วินิจฉัยของศาลฎีกาในเรื่องเดียวกันนี้ที่ว่า "...และในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดี
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.

2528มาตรา 17 บัญญัติให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น คู่ความย่อมมีสิทธิที่จะนำพยานหลักฐานใด ๆ มาสืบได้ ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐานและการยื่นพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งด้วยการรับฟังพยานหลักฐานและการยื่นพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 85 เมื่อโจทก์ได้ยื่นพยานหลักฐานดังกล่าวถูกต้องตามข้อกำหนดคดีภาษีอากรในชั้นพิจารณาแล้ว ศาลย่อมมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานของโจทก์ประกอบการวินิจฉัยคดีได้..." คำวินิจฉัยของศาลฎีกาดังกล่าวนับว่าเป็นหลักสำคัญเกี่ยวกับการอ้างอิงพยานหลักฐานและการนำสืบข้อเท็จจริงในคดีภาษีอากร ซึ่งอาจสรุปได้ว่า การเสนอพยานหลักฐานในคดีภาษีอากรสู่ศาลนั้น ต้องพิจารณาจากกฎหมายวิเคราะห์การจับกุมภาษีว่ามีหลักเกณฑ์และวิธีการเป็นพิเศษหรือไม่ ถ้ามีก็ต้องเป็นไปตามนั้น แล้วพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความในศาลภาษีอากรและข้อกำหนดภาษีอากรว่ามีหลักการดังกล่าวหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ต้องนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยที่คดีภาษีอากรมีบทบัญญัติและหลักการแตกต่างกับคดีแพ่งทั่วไป นับแต่กฎหมายว่าด้วยการจับกุมภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร จึงนำรายละเอียดทั้งโครงสร้างบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา จะมีผลมาถึงชั้นพิจารณาในศาลมาก่าวให้เห็นความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านที่จะสามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยากนักอันเป็นแนวทางในการดำเนินคดีภาษีอากรให้ถูกต้องตามขั้นตอนต่อไป พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา